SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 3224072 - MS (2026/0131807-0)

RELATORA	**:**	**MINISTRA NILSONI DE FREITAS (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJDFT)**
AGRAVANTE	:	BRUNA DE SOUZA BEZERRA
ADVOGADO	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N.11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA AFASTAMENTO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental contra decisão monocrática que, em agravo, conheceu do recurso especial defensivo e lhe negou provimento, no qual pleiteava a defesa o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006), com redimensionamento da pena, fixação de regime inicial mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, em recurso especial, é possível reconhecer o tráfico privilegiado e redimensionar a pena, diante do afastamento da minorante pelas instâncias ordinárias com fundamentação idônea que indica dedicação a atividades criminosas, sem incorrer em reexame do conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7/STJ.

III. Razões de decidir

3. A dosimetria da pena insere-se na discricionariedade do magistrado e somente admite revisão em recurso especial quando evidenciada manifesta ilegalidade ou flagrante desproporcionalidade.

Documento eletrônico VDA59252497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 25/08/2026 às 00:33:01 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): NILSONI DE FREITAS Assinado em: 19/08/2026 17:25:10
Código de Controle do Documento: 559eaaf6-bf68-44f0-a936-97da24373b1d

4. As instâncias ordinárias afastaram a minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com fundamentação idônea, lastreada em circunstâncias do caso que evidenciam dedicação a atividades criminosas.

5. O acolhimento da pretensão recursal demanda revolvimento do acervo fático-probatório, providência incompatível com a via especial, à luz da Súmula n. 7/STJ.

6. Inexistência de constrangimento ilegal; mantidos a pena, o regime inicial semiaberto e as conclusões das instâncias ordinárias quanto à não aplicação do redutor.

IV. Dispositivo

7. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por BRUNA DE SOUZA BEZERRA contra a decisão de e-STJ fls. 403/406, por meio da qual conheci do agravo para negar provimento ao seu recurso especial.

Depreende-se dos autos que a agravante foi condenada, em primeira instância, como incursa nas sanções do **art. 33, *caput*, da Lei n. 11.343/2006**, à pena de **5 (cinco) anos de reclusão**, a ser cumprida no **regime inicial semiaberto**, além de 500 (quinhentos) dias-multa, em decorrência da apreensão de **5,600kg (cinco quilos e seiscentos gramas) de maconha** (e-STJ fl. 224).

A apelação defensiva foi desprovida pelo Tribunal de origem (e-STJ fls. 291/295).

Irresignada, a defesa interpôs recurso especial no qual requereu o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, com consequente redimensionamento da pena, fixação de regime inicial mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (e-STJ fls. 305/319).

Inadmitido o recurso na origem, os autos subiram a esta Corte Superior por força de agravo (e-STJ fls. 349/359).

Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal **opinou pelo não provimento do agravo** (e-STJ fls. 398/400).

Neste agravo regimental, a defesa repisa os argumentos deduzidos anteriormente, requerendo, desse modo, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão da matéria ao colegiado.

É o relatório.

VOTO

Documento eletrônico VDA59252497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 25/08/2026 às 00:33:01 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): NILSONI DE FREITAS Assinado em: 19/08/2026 17:25:10
Código de Controle do Documento: 559eaaf6-bf68-44f0-a936-97da24373b1d

O recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada.

Conforme consignado na decisão agravada e, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "*a dosimetria da pena insere-se na discricionariedade do magistrado, sendo passível de revisão em recurso especial* ***apenas em casos de manifesta ilegalidade ou flagrante desproporcionalidade****, não sendo possível o reexame das circunstâncias concretas do delito por implicar incursão no acervo fático-probatório, vedada pela Súmula 7/STJ*" (AgRg no AREsp n. 2.724.446/RO, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 21/10/2025, grifo nosso).

No caso dos autos, entendi que não havia que se falar em flagrante ilegalidade apta a ensejar a superação do supracitado entendimento.

Acerca da controvérsia, transcrevi o seguinte trecho da sentença condenatória, mantida pelo Tribunal de origem (e-STJ fls. 226/227, grifo nosso):

> *Embora a ré seja primária, as circunstâncias do caso concreto indicam que ela se dedica às atividades criminosas com habitualidade, bem como faz da traficância seu modus vivendi.*
>
> *É que, quando da apreensão de seu aparelho celular no momento da prisão e quebra do sigilo dos dados deferida por este Juízo, verificou-se que a acusada vendia entorpecentes de forma habitual, tanto que constam* ***diversos diálogos, filmagens e comprovantes de pagamento em seu favor no laudo pericial*** *juntado nas fls. 149-174, a ver:*
>
> *(...) É possível perceber, ainda, que* ***a acusada costumeiramente vendia os entorpecentes em verdadeiro esquema de "delivery"****, sendo muito provável que foi presa numa dessas "entregas", e não conforme a história apontada na audiência, de que apenas guardava as drogas a pedido de terceiro desconhecido.*
>
> *Outrossim,* ***constam informações até mesmo que a ré só vendia acima de cinquenta reais (vide fl. 160), demonstrando certa discricionariedade, além de que possuía diversidade de drogas do tipo maconha, tais como bucha (fl. 161), prensada(fl. 162) e até mesmo utilizava o próprio PIX de CPF para recebimento dos valores decorrentes das vendas ilícitas*** *(vide diálogo à fl. 165).*
>
> *Assim, o caso concreto impede a aplicação da causa de diminuição requerida, porque esta é utilizada apenas para os traficantes esporádicos ou "de passagem", o que não é a situação da acusada desses autos.*

Como se vê, as instâncias ordinárias, com lastro nas circunstâncias da prática delitiva, concluíram, por meio de fundamentação idônea (histórico de atos infracionais, bem como apreensão de petrechos e rádio comunicador), pela dedicação da agravante a atividades criminosas e, por isso, afastaram a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Documento eletrônico VDA59252497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 25/08/2026 às 00:33:01 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): NILSONI DE FREITAS Assinado em: 19/08/2026 17:25:10
Código de Controle do Documento: 559eaaf6-bf68-44f0-a936-97da24373b1d

Sob esse prisma, não vislumbrei o alegado constrangimento ilegal, tendo em vista que o afastamento do referido redutor foi devidamente motivado. Nesse sentido:

> *AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.* ***TRÁFICO. MINORANTE. DEDICAÇÃO DOS RÉUS A ATIVIDADES CRIMINOSAS. COMPROVADA PELA QUANTIDADE DE DROGAS E CONTEXTO DELITIVO****. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. INÉRCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. QUESTÃO PRECLUSA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO.*
>
> *1. Por preliminar, acerca do pleito de recrudescimento do regime inicial, tendo a decisão monocrática às e-STJ fls. 1.147/1.150 determinado a imposição do semiaberto e, ainda, constatada a inércia do Ministério Público, que não se irresignou no ponto, precluiu questão.*
>
> *2. De acordo com o disposto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que seja, cumulativamente, primário e portador de bons antecedentes e não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.*
>
> *3.* ***Na espécie, a suscitada minorante foi afastada mediante fundamentação idônea, baseada não só na elevada quantidade de entorpecente, mas, também, no contexto circunstancial delitivo, os quais demonstravam a efetiva dedicação dos agravados ao exercício do delito de tráfico de drogas.***
>
> *4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.*
>
> (AgRg no AgRg no HC n. 967.544/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/10/2025, DJEN de 10/4/2026, grifo nosso.)

Registrei ainda que, no caso, a desconstituição dos fatos considerados pelas instâncias originárias demandaria profunda incursão no acervo fático-probatório dos autos, providência inviável no âmbito do recurso especial.

A propósito:

> *AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. T****RÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006****. NÃO APLICAÇÃO. DEDICAÇÃO DO RÉU A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVOLVIMENTO DAS PROVAS. INVIABILIDADE. I****NCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ****. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.*
>
> *1. De acordo com o disposto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que seja, cumulativamente, primário e portador de bons antecedentes e não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.*
>
> *2. Na espécie, a suscitada minorante foi afastada mediante fundamentação idônea, baseada não só na elevada quantidade de entorpecente, mas, também, no contexto circunstancial analisado pelos magistrados com apoio no suporte fático-probatório dos autos.*

Documento eletrônico VDA59252497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 25/08/2026 às 00:33:01 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): NILSONI DE FREITAS Assinado em: 19/08/2026 17:25:10
Código de Controle do Documento: 559eaaf6-bf68-44f0-a936-97da24373b1d

Nesse contexto, para que fosse possível o acolhimento da pretensão recursal, seria imprescindível o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, providência incompatível com a via eleita, conforme o disposto na Súmula n. 7/STJ.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.312.366/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 25/8/2023, grifo nosso.)

Ante o exposto, **nego provimento** ao agravo regimental.

É o voto.

Documento eletrônico VDA59252497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 25/08/2026 às 00:33:01 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): NILSONI DE FREITAS Assinado em: 19/08/2026 17:25:10
Código de Controle do Documento: 559eaaf6-bf68-44f0-a936-97da24373b1d